



השיעור מתקיים
בכל יום ראשון בשעה 20:15
בבית המדרש 'חנה דעת' רחוב אנסי 1 ירושלים

השיעור השבועי של מו"ר הגאון הגדול
רבי דוד יוסף שליט"א
מיום א' י"ז סיון תשפ"ד

עורך ראשי: הרב אריאל סגרון

גליון 255

פרשת שלח

הלכות טלטול מן הצד ב' (הלכות מוקצה ל"ג)

נושאים: טלטול מן הצד בגופו | טלטול מוקצה משום צער בעלי חיים | טלטול כלי שמלאכתו להיתר לצורך קל | טלטול מן הצד לצורך שימוש המותר | צורך גופו או צורך מקומו | דחיפת מוקצה ברגל | משחק בכדור בשבת | שכח כסף בכיסו בשבת | מוקצה שבא ליד בהיתר עד היכן יכול לטלטלו | נפיחה בכלכלון שעל הבגד בשבת | טלטול שאריות חוטים שעל בגד חדש

זה נקרא טלטול מן הצד - טלטול בשינוי, והרי זה טלטול מן הצד לצורך דבר האסור, ומפני מה זה מותר. ומתוך הרא"ש חידוש גדול מאד, שכאשר אינו מטלטל מן הצד אלא על ידי הגוף, הרי שהוא מותר גם לצורך דבר האסור. וכל החילוק שחילקנו בטלטול מן הצד אם הוא לצורך דבר המותר או לצורך דבר האסור היינו כאשר משתמש בידים, כגון שמוציא את הצנן ומזיז את העפר - בידים, שאם זה בידיו יש הבדל אם כשהמוקצה זו ממקום למקום - זה לצורך דבר המותר או לצורך דבר האסור, אבל כשהטלטול בגוף, בכל שאר האיברים חוץ מהידים, הרי שזה טלטול בגופו ובו לא גזרו חכמים.

ד. להזיז אבן עם הרגל בשבת

לאור דברי הרא"ש הללו, אם למשל רוצה להזיז אבן, שאם היא עלולה להזיק בוודאי שמותר, אך גם אם אינה עלולה להזיק, אלא בסתם אינו רוצה שתהיה כאן מחמת סיבה כלשהיא, מותר יהיה לדחוף אותה עם הרגל. או למשל אם מצא בשבת מטבע זהב, ורוצה להסתירו עד מוצאי שבת כדי שלא יקחו לו את זה, לפי דברי הרא"ש יהיה מותר לדחוף אותה עם הרגל עד המקום שבו יכול להסתירה. מפני שכיון שאינו מטלטל את האבן או את המטבע בידיו אפילו טלטול מוקצה לצורך המוקצה, מותר.

לעומת זאת הר"ן (דף כ ע"ב מדפי הרי"ף ובמחזוריו עמ"ס שבת טז) חולק על הרא"ש, ומבאר את מימרת הגמרא 'קש שעל גבי המיטה מנענעו בגופו' באופן אחר מרש"י, שרש"י כתב שהוא מנענע את הקש כדי לשכב עליו, אך הר"ן מבאר, שאין מדובר שרוצה לשכב על הקש, אלא שרוצה להזיז את הקש מהמיטה כדי שיוכל לשכב עליה, וממילא כיון שמנענע את הקש בגופו הרי שזה טלטול מן הצד לצורך המיטה שזה דבר המותר, ולכן מותר.

ביאור הדבר, שהרא"ש למד כרש"י - שכוונתו היתה להשתמש בקש - וממילא הטלטול הוא לצורך דבר האסור, ולכן הרא"ש הוצרך לחלק בין בין טלטול ביד לטלטול בגופו. אבל הר"ן סבר, שבאמת אינו רוצה להשתמש בקש אלא במיטה - וממילא זה טלטול מן הצד לצורך דבר המותר. ולא צריך לחלק בין טלטול מן הצד בידיו או בגופו.

ה. לא התירו מוקצה משום צער בעלי חיים

להלכה מרן השלחן ערוך (ס"ט סעיף ח) פוסק כדעת הרא"ש. אבל חפשיית בראשונים, וכמעט כל הראשונים סוברים כדעת הר"ן. ולדוגמא אתן לכם ראייה מהרבה ראשונים, הנה יש סוגיה בגמרא (שבת קנ"ג) לגבי

א. טלטול מן הצד לצורך דבר המותר

בשיעור הקודם הסברתי את הדין בטלטול מן הצד לצורך דבר המותר, וטלטול מן הצד לצורך דבר האסור. ואבאר בקצרה, כשיש דבר שהוא מוקצה גמור, למשל עפר, ויש בתוך העפר כלי שמותר להשתמש בו או ירק, שבזמנם לא היה מקרר והיו שומרים את הירקות שיישארם טריים בצורה שהיו מכניסים אותם לתוך עפר לח, והלחות שומרת על הקור והטריות של הירק, ובשבת כשרוצה למשוך את הירק או הכלי, וממילא העפר זה והרי הוא מוקצה, אך מכיון שאינו מזיז את העפר בידים אלא רק מושך את הירק או את הכלי, הרי שזה נקרא טלטול מן הצד. כיון שאינו דוחף או מזיז את העפר בידים, וכיון שעושה את זה לצורך הירק או הכלי המותר לשימוש - מותר לעשות כן.

ב. טלטול מן הצד לצורך דבר האסור

אכן אם המטרה העיקרית שלו היא להשתמש בעפר, כגון שיש שם איזה דבר תקוע בתוך העפר ורוצה להוציאו כדי שהעפר יהיה רך יותר כדי להשתמש בו, הרי שזה יהיה טלטול מן הצד לצורך דבר האסור, ואסור. וזו הסיבה שאסור לטלטל את המת אף בשינוי, וכפי שנפסק בשלחן ערוך (סימן ע"א סעיף א), אחת ההלכות החשובות שם היא, שאם מטלטל את המת עם דבר המותר, למשל סדין, ורוצה לתפוס בסדין ולטלטלו או להזיזו ממקום למקום, אמנם אינו מטלטל אותו בידים אבל הטלטול הוא לא לצורך הסדין אלא לצורך המת, וכיון שכך זה טלטול מן הצד לצורך דבר האסור ואסור.

ג. טלטול מן הצד בשאר איברי הגוף

הרא"ש (פסח ג סימן יט) כותב שרבינו יונה הקשה על כך שאלה מאד קשה, שבגמרא (שבת קמ"א), כתוב, שאם אדם רוצה לישון על המיטה ויש על המיטה קש, שלפעמים הקש אינו מוקצה, כגון קש שנועד למאכל הבהמות, מאידך יש קש שמיועד להסקה שהוא אין לו שימוש של היתר בשבת והוא מוקצה גמור, ועל המיטה מונח קש. ורש"י מסביר, שמדובר במצב שרוצה להשתמש בקש, דהיינו אמנם הוא מוקצה אבל אינו רוצה לטלטלו אלא לשכב עליו, שאם ינענע אותו כשישכב עליו הוא יתרכך והוא לא יהיה שכבה עבה, הוא לא דוקר, וכך יהיה נוח לשכב עליו. ושנינו במשנה שם, קש שעל גבי המיטה מנענעו בגופו - דהיינו מותר לנענע את זה בגוף. ולכאורה הרי לפי רש"י הסיבה שהוא מנענע את הקש הוא לצורך השימוש בקש. אמנם הוא לא מנענע את הקש בידים אלא באמצעות הגוף, וממילא



חכמים כלל. ובדברי הרמב"ן בשום פנים ואופן אי אפשר להסביר כמו שהסביר החזון איש.

עוד יותר מזה, הרי החזון איש מסכים שכל האחרונים הם נגדו, הוא מביא מגן אברהם ועוד שלא כתבו כן, אבל הוא חולק עליהם. אבל מרן הבית יוסף עצמו (תחילת סימן שח) כותב כל מיני כללים במוקצה, ושם הוא כותב בפירוש חילוק בין טלטול מן הצד בידו לבין טלטול בגופו, ורואים בפירוש מדבריו שאי אפשר להסביר שזו פעולת שכיבה כמו שמסביר החזון איש. הרי שמרן לא סבר כמו החזון איש. וכן המהר"י אבוב, שחי דור אחד לפני מרן, יש לו חיבור על הטור, ושם הוא מסביר גם כן כך בפירוש. וכן כותב רבי עקיבא איגר על הרמ"א שאינו חולק על מרן בדין של טלטול בגופו כיון שלא כתב על כך הגהה, הרי שגם הרמ"א סובר ככה.

ח. הלכה למעשה

לאור כל האמור, הרי שמרן סובר כך, וכן סבר הרמב"ן - שהחזון איש לא ראה את דבריו, כיון שחידושי הרמב"ן יצאו לאור מאוחר יותר מכתב יד. ולפי זה יוצא שכיון שאנחנו קבלנו הוראות מרן - מותר טלטול בגופו.

אמנם יש כמה פוסקים מהדור האחרון, כמו הרב פיינשטיין (שו"ת אגרות משה ח"ה חלק כ סימן כה אות ו) ועוד, שמחמירים בזה משום שיש הרבה ראשונים שחולקים. אבל בדבר כזה שהוא גם דרבנן וגם בפירוש שלחן ערוך, וכשאי אפשר להסביר אחרת בשלחן ערוך הרי שאנחנו יכולים להקל בזה. אבל כמובן צריך שזה יהיה צורך, כאשר סתם רוצה לבעוט באבן זה אסור, צריך שיהיה צורך מסוים, אפילו צורך קל.

ט. טלטול כלי שלא לצורך

למה הדבר דומה? כלי שמלאכתו להיתר, כגון כוס, זה כלי שמלאכתו להיתר ומותר לטלטלה, אבל לטלטל אותה שלא לצורך כלל, סתם רוצה להחזיקה בידיים ולהעבירה ממקום למקום, אמנם זו מחלוקת ראשונים, אך דעת מרן השלחן ערוך (סימן שח סעיף ז) בפירוש שאסור. וזה לשונו: "כלי שמלאכתו להיתר מותר לטלטלו אפילו אינו אלא לצורך הכלי שלא ישבר או יגנב, אבל שלא לצורך כלל אסור לטלטלו".

לאור זאת בספר חוט שני של הגאון רבי ניסים קרליץ דן לגבי אדם שיושב בשלחן בסעודה, ומדברים דברי תורה או שרים וכיו"ב, מחכים למנה הבאה, והנה הוא לוקח את המזלג משם לפה ומפה לשם - אסור. אבל יש אנשים שאינם מסוגלים בלי תעסוקה, חייבים להעסיק את עצמם לעשות משהו עם הידיים, קשה להם לא להחזיק משהו ביד, לכן אם זה באמת משפיע עליו - הרי שהטלטול הזה הוא לצורך. ומותר. כיון שלא צריך שיהיה צורך גדול, אלא אפילו צורך קל, העיקר שיהיה צורך. כמו כן בטלטול בגופו, למרות שהלשון של הרא"ש היא שלא גזרו כלל, אבל זה לא יהיה עדיף על כלי שמלאכתו להיתר, לכן צריך שיהיה צורך, אפילו צורך קל, ויהיה מותר טלטול בגופו כי קבלנו הוראות מרן.

י. טלטול מוקצה מן הצד לצורך מקומו

לאור כל האמור יש לנו ללמוד עוד הלכה מאד חשובה. הנה בשיעור הקודם אמרתי שטלטול מן הצד של המוקצה לצורך מקומו זה נקרא לצורך דבר המותר. למשל, אם יש עצמות וקליפות על השלחן, אם הם ראויים למאכל בעלי חיים הם אינם מוקצה, אבל אם הם אינם ראויים למאכל בעלי חיים הרי שהם מוקצה גמור ואסורים בטלטול. והנה אם רוצה לדחוף אותם עם מגב או סכין, או כאשר יש קליפות על הרצפה שאינם ראויים למאכל בעלי חיים ורוצה לטאטא אותם, שבסתם כך הטלטול שלהם הוא טלטול מן הצד לצורך דבר האסור, אבל אם המטרה שלו היא להשתמש בשלחן, או במקום שהם מונחים בו, הרי שזה נקרא צורך מקומו. מרן השלחן ערוך פוסק (סימן שח סעיף ח) שלצורך מקומו מותר לטלטל מן הצד. ומרן חזר ושנה את ההלכה הזו גם לגבי מת (סימן שח סעיף ט) שהוא מוקצה מחמת גופו, למשל, אדם המתגורר בבית קטן, ואירע שמת מישהו בבית בשבת, ויש לו משפחה ואין מקום בבית, והוא רוצה להוציא את המת לאיזה מקום צדדי כדי שיוכל להישאר בבית, הרי שזה צורך מקומו, ולכן רשאי להוציא את המת - לא בידים, אלא באמצעות הסדין שהמת מונח עליו, ודוחף אותו על ידי הסדין למקום אחר. וזה לשון מרן: "אם צריך למקום המת או לדבר שהמת מונח עליו" - דהיינו המת מונח על המיטה ורוצה לישון על המיטה - "מותר לטלטלו מן הצד, דהיינו שהופכו ממיטה למיטה, כיון דלצורך דבר המותר הוא". ע"כ. דהיינו שזה נקרא צורך דבר המותר.

בהמה שיש עליה משא כבד שהוא מוקצה, שלא התירו טלטול מוקצה במקום צער בעלי חיים. אמנם יש מחלוקת ראשונים לגבי בהמה שנפלה, אם התירו להרים את הבהמה משום צער בעלי חיים, ורוב הראשונים סוברים שאסור, וכפי שכותב הרמב"ן שהתירו ביטול כלי מהיכנו אבל לא התירו טלטול מוקצה. לעומת זאת, הרי"ד (בפסקיו למסכת שבת קמח) סבר שהתירו מוקצה משום צער בעלי חיים. וכבר כתבתי בזה באריכות בהלכה ברורה (הלק כ סימן שח) שהלכה כדברי האוסרים, שלא התירו טלטול מוקצה משום צער בעלי חיים. ואחת הראיות לאסור זה הנושא הזה שלנו, שיש על הבהמה משא שהוא מוקצה ורוצה להוריד אותו, שמותר על ידי גופו - כגון שידחוף אותם בגופו באיזו צורה שהיא, שזה טלטול בגופו. וכתבים הראשונים שמותר משום צער בעלי חיים. ולכאורה, מפני מה צריך לומר שזה משום צער בעלי חיים הלא גם בלי צער בעלי חיים יש להתיר משום שזה טלטול בגופו, שהרי לפי הרא"ש טלטול מוקצה בגופו מותר גם לצורך המוקצה. הראשונים (במיוזיהם ע"מ"ס שבת שם בסוף המסכת) כתבו שיש להקל משום צער בעלי חיים. לעומת זאת הרמב"ן (שם) כותב בפירוש כמו הרא"ש, שאף ללא הטעם של צער בעלי חיים יהיה מותר, כי זה טלטול בגופו שלא גזרו בו חכמים כלל. הרי שיש לנו חבר להרא"ש והוא הרמב"ן.

ו. סתירה בדברי מרן

מאידך גיסא כאמור, כל הראשונים שם בסוגיא אומרים שזה משום צער בעלי חיים. הבעיה הגדולה היא שגם בשלחן ערוך (סימן שח סעיף יח) כתוב כך וז"ל: "אין רוכבים על גבי בהמה ולא נתלים עליה וכו' ואם עלה עליה אפילו במזיד ירד, משום צער בעלי חיים". כלומר אם אדם התיישב על הבהמה בשבת, הרי אם יישאר לשבת שם כל השבת זה צער בעלי חיים, לכן התירו לו לרדת. וממשיך מרן: "ומטעם זה פורקים משאו מעליה, כיצד עושה? מכניס ראשו תחת המשא ומסלקו לצד אחר והוא נופל מאליה". וכוונתו במילים "ומטעם זה" היינו הטעם של צער בעלי חיים. והרי לכאורה זה טלטול בגופו, ומשמע שסבר כמו שאר הראשונים שעיקר הטעם הוא מצד צער בעלי חיים ולא מטעם טלטול מחמת גופו.

ולכאורה לפי זה זו סתירה, שהנה כאן, בסימן ש"ה, מקור דברי מרן השלחן ערוך הוא מהרמב"ם, ויוצא שגם הרמב"ם סובר שטלטול בגופו אסור כמו הר"ן ודלא כהרא"ש, מאידך גיסא, בסימן ש"א פסק כדעת הרא"ש להקל בטלטול בגופו.

מי שהרגיש בזה ומתייחס לזה באריכות זה המשנה ברורה, שבביאור הלכה (סימן שח סעיף יח אות יא-יג) מבאר שלשון מרן הוא מהרמב"ם (פסק כח מהלכות שבת הלכה ט-י), והוא מדקדק בלשון של הרמב"ם שבאמת לפי דבריו אפשר להקל גם בלי הטעם של צער בעלי חיים, ואכמ"ל. והנה לשונו של מרן (סימן שח סעיף ח) בעניין טלטול בגופו: "וטלטול בגופו אפילו לצורך דבר האסור מותר, הילכך קש שעל המיטה דסתמו מוקצה להסקה מנענעו בגופו". ע"כ. רואים שפסק כדעת הרא"ש. הרי שיש כאן מחלוקת ראשונים. אמנם רוב הראשונים חולקים על הרא"ש, אבל כאמור הרמב"ן פוסק כמו הרא"ש, וגם הטור - בנו של הרא"ש - פוסק כדעת אביו הרא"ש.

ז. פעולת הליכה ופעולת שכיבה

החזון איש (סימן מז אות יא-יג) מחדש בעניין הזה שיטה אחרת, שאין דבר כזה טלטול בגופו, ואין הבדל בין אם טלטל בידו או אם טלטל בגופו, ורק אם זה טלטול בשינוי זה טלטול מן הצד. ומבאר את הרא"ש, שמה שכתב שמנענע את הקש - כיון שאין הכוונה שעושה פעולת טלטול אלא פעולת שכיבה. וכמו כן כשמטלטל בגופו בהליכה, סובר החזון איש שכל ההיתר יהיה לדחוף את זה ברגלו שזה לא נקרא טלטול בגופו אלא טלטול מן הצד, כיון שזו פעולת הליכה, דהיינו שאם הולך בדרך הילוכו ודוחף עם הרגל את המוקצה, מותר. כי אין זו פעולת טלטול אלא פעולת הליכה. ולפי זה יש לומר, שאם רוצה לבעוט או לדחוף אבן ברגלו, אסור, מפני שאין זו פעולת הליכה אלא פעולת טלטול.

החזון איש מביא לכך כמה ראיות מאוד חזקות, זה חזון איש ארוך, אבל הבעיה היא שהחזון איש ראה את לשונו של הרא"ש, וכך הוא מבאר את פשט דברי הרא"ש. אבל הטור - בנו של הרא"ש - חיבר ספר 'קיצור פסקי הרא"ש', שהאחרונים קוראים לזה 'הרמזים', ושם הטור הולך בשיטת אביו הרא"ש בפירוש, שיש לחלק בין טלטול בגופו לבין טלטול בידיו. רואים בפירוש שאי אפשר להסביר כמו החזון איש.

יתירה מזאת, הרמב"ן (ע"מ"ס שבת קמח) שם הוא עוסק בעניין לפרוק משא מעל גבי בהמה בשבת, כותב בפירוש שטלטול בגופו כגון בראש שלו, לא אסור

יא. טלטול מוקצה לצורך שימוש בדבר המותר

ויש לדון מה יהיה הדין לצורך שימוש בדבר המותר, האם גם כן יהיה מותר לטלטל מן הצד או לא. ואבאר, הנה בגזירת על הכלים, בכלי שמלאכתו לאיסור כגון סיר, שרוב ועיקר שימושו הוא לאיסור, לבישול, ורוצה להשתמש בו כדי להניח בתוכו פירות או עוגות, שזה 'צורך גופי' - צורך השימוש בגופו, או כגון שיש סיר על הכיסא ורוצה לשבת על הכסא, שזה 'צורך מקומו', שמותר לטלטלו. ויש לדון מה יותר חמור, 'צורך גופי' או 'צורך מקומו'. מרן הבית יוסף (תחילת סימן ש"ח) כתב, שצורך מקומו חמור יותר, וממילא אם מתירים באיזה מוקצה את הטלטול לצורך מקומו בוודאי שיש להתיר לצורך גופי, ומרן כותב שכן משמע בגמרא, וכנראה כוונתו למה שבגמרא (שבת קכ"ג) כתוב, שבתחילה שאסרו את הדין של מוקצה שאסרו אל כל הכלים, וכתוב שם שאב"י אמר, שבהתחלה התירו צורך גופו ואחר כך התירו צורך מקומו. הרי לנו שצורך גופו יותר קל מצורך מקומו.

והנה כתב הפרי מגדים (סוף סימן ש"ח) דבר מאד הגיוני, הנה התירו טלטול מן הצד כשהוא לצורך מקומו, כל שכן כאשר רוצה להשתמש במוקצה, כגון קש המונח על המיטה ורוצה לטלטלו מן הצד, למשל עם מקל כדי לסדר את הקש ולשכב עליו, רוצה להשתמש בגופו, שכל שכן שמותר. וכך כותב גם בספר בית מאיר (ס"ג) - אמנם הוא לא כותב 'כל שכן', אבל הוא כותב שאם צורך מקומו מותר גם צורך גופו יהיה מותר.

יב. בצורך גופי יש להחמיר בשונה מצורך מקומו

לעומת זאת, בשלחן ערוך הגאון רבי זלמן בעל התניא כותב בכמה מקומות, שצורך מקומו מותר אך צורך גופו אסור. ולכאורה צריך להבין, אם אתה מתיר צורך מקומו, שהוא יותר קל, בוודאי שיהיה מותר בצורך גופו. אבל האמת שלפי מה שאמרנו יש לנו להצדיק את בעל התניא, מפני שמרן השלחן ערוך הרי התיר לנענע את הקש שעל המיטה כי זה טלטול בגופו, וכן הוא ברא"ש [הובא לעיל], ולכאורה למה לא אמר שמותר מחמת שרוצה להשתמש בקש, שהרי טלטול מן הצד מותר לצורך גופו, אפילו לצורך המוקצה, למה מרן והרא"ש היו צריכים להשתמש בנימוק של טלטול בגופו, הלא יכלו להשתמש בנימוק שאם לצורך מקומו זה מותר כל שכן זה מותר כאשר רוצה לטלטלו לצורך גופו. וזו ראייה ניצחת, שמרן השלחן ערוך מחמיר שלא לשכב על המוקצה למרות שזה שימוש המותר, שהרי זה צורך גופו, וכל שכן מצורך מקומו, אלא מכך שמרן לא השתמש בטענה הזו אלא בנימוק שזה טלטול בגופו, משמע שמרן לא מתיר לצורך גופו גם אם לצורך מקומו הותר.

אכן במגן אברהם (סוף סימן ש"ח) הקשה כך על מרן, כיצד כתב להתיר לצורך מקומו ומאידך כתב לאסור לצורך גופו. [- הלשון במגן אברהם אינה ברורה לגמרי, ובספר תוספת שבת מסביר אחרת את דבריו, אבל המחצית השקל והלבושי שרד שם מסבירים את דבריו כמו שאמרתי] מכך דבריו אלו של המגן אברהם כתב הפרי מגדים (ס"ג) שצורך גופו הוא כל שכן מצורך מקומו. אולם הגאון רבינו זלמן כותב שלא, ודעתו היא שמרן מתיר דווקא לצורך מקומו אבל לא לצורך גופו.

יג. ההיגיון אומר להקל בצורך גופי מה שאין כן בצורך מקומו

ואפשר להסביר יפה מאוד את שיטת בעל התניא, למה לכאורה אין לומר שצורך גופי יהיה מותר כל שכן מצורך מקומו, שכאשר משתמש בגוף הכלי, הרי שיש לו צורך לשימוש בגוף הכלי, ובעצם השימוש המותר מראה שמבחינתו כרגע הוא כלי של היתר. מה שאין כן כשרוצה להשתמש בכיסא שמונח עליו המוקצה, ורק מטלטל את הכלי המוקצה כדי לשבת על הכיסא - זה כבר יותר חמור. כלומר ההיגיון אומר שבגזירת כלים, צורך גופו יותר קל מצורך מקומו. מפני שצורך גופו זה כאילו מפיק את שם המוקצה ממנו, כיון שמשמש בו שימוש המותר, מה שאין כן במוקצה גמור שהוא נשאר מוקצה, וההיתר רק לצורך המקום שמונח בו. לכן בטלטול מן הצד יותר הגיוני להקל בצורך גופו מאשר להקל בטלטול מן הצד לצורך מקומו. כך אני חושב שמסביר אפשר להסביר את שיטת בעל התניא, וכפי מה שאמרתי שבשלחן ערוך מוכח כדבריו.

יד. דין טלטול ברגליים

איתא בגמרא בשבת (קכ"ג) "עושה בו שביל ברגליו בכניסתו וביציאתו". וכתב רש"י (ד"ה בגמרא) "דרך הליכתו". דהיינו שבדרך ההליכה יש מוקצה שמפריע בהליכה, מותר ללכת ותוך כדי לדחוף את המוקצה. וכותבים גדולי האחרונים, התוספת שבת, בעל התניא, רבי עקיבא איגר, ועוד הרבה

אחרונים, שמה שכתוב 'דרך הליכתו' היינו שדיברו בהווה. כלומר, שכן זה בדרך כלל, אבל אפילו אם זה לא היה דרך הליכתו יהיה מותר. וכמו הדוגמא שהבאנו לעיל, כאשר יש לו אבן שרוצה לדחוף אותה ברגל, או שמצא מציאה - מטבע זהב או כלי יקר מאד שהוא מוקצה, שרשאי לדחוף אותו ברגלו לצד, למקום שאף אחד לא יראה כדי שיוכל לבוא ולקחתו לאחר השבת. והמשנה ברורה (סימן ש"ח ס"ק יג) מתיר אפילו שזה לא דרך הליכתו, מפני שכל טלטול שאינו ביד או אפילו המרפק שזה חלק מהיד, נקרא טלטול בגופו. ממילא גם ברגל לא צריך שיהיה דרך הליכתו, וזה נקרא טלטול בגופו.

לעומת זאת החזון איש [שהזכרתי לעיל] אינו סובר כך, ולדעתו צריך שתהיה פעולת הליכה. אם זו לא פעולת הליכה יהיה אסור. החזון איש מביא כמה ראיות לשיטתו. הגאון הרב שלמה זלמן אויערבך בתשובה בספר מנחת שלמה (חלק 6 סימן י"ד) מביא את החזון איש ודוחה את הראיות שלו יפה מאד אחת לאחת, בגאונות עצומה. מצד שני הוא מביא ראיות להתיר אחת לאחת. כמו כן בשו"ת שבט הלוי (ד"ח סימן מט-ג) להגר"ש וואזנר. אאמור"ר מרן זצוק"ל בחזון עובדיה אמנם לא נכנס לסברא בזה, אלא הוא מביא הרבה פוסקים שסוברים שלא כמו החזון איש.

טו. טלטול סנדל שנקרע בשבת

אחת הראיות של החזון איש זה מהדין של סנדל שנקרע שאסור לטלטל אותו ברגל (סימן ש"ח סעיף טו). שכתוב בפירוש, שאם נקרעה הרצועה מעליו אסור לטלטלו ברגל, הרי שאפילו שזה טלטול בגופו אסור. ומשמע שגם במקום שאין חשש גזירה - אסור. לעומתו כותב הגרש"ז אויערבך שאין מזה ראייה, מפני שדווקא סנדל דרך טלטולו בכך, ברגל, אבל לדחוף מוקצה, כגון לבעוט באבן, צריך להיות מותר.

טז. טלטול ברגלים נקרא טלטול בגופו

על כל פנים בדברי מרן השלחן ערוך בנושא של טלטול בגופו נראה, שטלטול ברגלים זה גם נקרא טלטול בגופו. ואם מסבירים את עצם הדין של טלטול בגופו הרי שבלאו הכי אי אפשר להסביר כמו החזון איש, לכן להלכה מותר.

לעומת זאת כאמור לעיל, המשנה ברורה כותב בכמה מקומות להקל, בסימן רס"ו (וביאר ה"ה ד"ה פן יתקמנו) על אדם שמצא מציאה בשבת שמותר לדחוף את זה עם הרגל. ובסימן ש"ח (ס"ק יג) כתב שמותר לדחוף עם הרגל כדי שהמוקצה לא יבוא לידי הפסד. כלומר כשיש צורך בדבר שיכול לגרום אותו. אחד האברכים הקשה לי שהנה המשנה ברורה (סימן ש"ח ס"ק טו) כותב, באם יש לאדם בוך בנעלים אם מותר לגרד את הבוך הזה, שבזמנם היה נהוג שיש בכניסה לבית הכנסת כמין ברזל מיוחד לגרד בו את הבוך מהנעליים, כיום כבר כמעט לא ראיתי דבר כזה, היום הכל מרוצף, יש אספלט וכבישים, אבל פעם היה בוך. כשאני הייתי ילד רוב הרחובות היו בוך. ויש דיון ארוך בפוסקים אם מותר לנקות בברזל הזה את הנעליים או לא. ובאופן כללי זה מותר. והמשנה ברורה שם מעורר, שלנקות את הבוך מהנעליים באבן מותר, אך בתנאי שלא יענע את האבן. ולכאורה הלא נענוע האבן הוא טלטול בגופו, הרי שלכאורה מצד אחד המשנה ברורה מתיר לדחוף את המוקצה ברגל, ומאידך, אפילו לצורך דבר המותר - לנקות את הבוך מהנעליים - אסור.

אכן יש לבאר את הדבר לפי דברי הגרש"ז אויערבך ועוד פוסקים, שסוברים שכיון שסנדל דרך טלטולו הוא ברגל, ובזה זה אסור אפילו לדחוף אותו ברגל, כמו כן אותה הנעל שמנקה אותה, כיון שזו הדרך לנקות את הבוך, על ידי שמגרד ברגלו באבן את הבוך מהנעליים, לכן יש להיזהר לנענע את האבן. לכן המשנה ברורה החמיר בזה. וכן כך כתב בספר שו"ת אז נדברו לבאר את דברי המשנה ברורה. וממילא דבריו אינם סותרים זה לזה כלל.

יז. מוקצה למקצת בני אדם

לאור זאת יש לומר דבר מעניין, שהנה דיברנו בשיעורים הקודמים שכדור שלנו אינו מוקצה, ומה שמרן כתב (סימן ש"ח סעיף מה) שאסור לשחק בכדור בשבת, מרן לא התכוון על הכדור שיש בימינו, שדינו כדיון כל הצעצועים, שמצד אחד אסור בהחלט לשחק בכדור בשבת, לא רק בחוף שיש איסור של אשוויה גומות ויש איסור של תלישה, אלא אפילו בתוך הבית אסור לשחק בכדור בשבת. אבל לילדים קטנים או לנשים מותר, מפני שאין להם את העניין של ביטול תורה והעניין של קדושת השבת לגבי זה. וכן הוא הדין בכל המשחקים והצעצועים שילד משחק, שלאיש מבוגר אסור לשחק בצעצועים, לא בשבת ולא בחול, אבל בשבת עוד יותר אסור. כתוב

אינו יכול לטלטלו.

כמו כן מוקצה גמור שבא לידי בהיתר, למשל לאחר שאדם סיים לאכול אפרסק, והגרעין נמצא בידו, שאם זה משמש זו כבר שאלה אחרת אם זה בכלל מוקצה, בגלל שהילדים משחקים בגרעינים שלו, ולהלכה מותר, אבל בגרעין של אפרסק ילדים לא משחקים, זה לא ראוי אף למאכל בעלי חיים, זה עלול לשבור את השיניים - לכן הגרעין של האפרסק הלא הגיע לידו בהיתר, הוא לא צריך להניחו מיד, אלא יכול להמשיך ולטלטלו עד מקום שירצה. אכן זו מחלוקת אחרונים, אבל כך סוברים האבן העוזר והמגן אברהם ורוב הפוסקים, שגם מוקצה גמור שבא לידו בהיתר רשאי לטלטלו עד מקום שירצה.

אשר על כן כך מבארים האחרונים את דברי הרמ"א, שכתב, שאם שכח מוקצה בכיסו ביום שישי ונזכר בליל שבת, שכיון שהמוקצה הזה מונח אצלו בכיס מערב שבת, הרי שזה בא לידו בהיתר, וכעת שנכנסה השבת מותר לו לטלטל את הכסף עד הארון או המקום שבו רוצה להניח את הכסף, ושם לנער את הבגד ולהצניע שם את הכסף. לכן להלכה, כאשר אדם שכח פלאפון בכיס או מפתח של מכונית וכיו"ב, שילך למקום שבו רוצה להצניעו ושם יניח אותם.

בעל התניא מוסיף סברא למה מותר לטלטלו עד מקום שירצה, שכיון שהוא מטלטל את הכסף או את הפלאפון בכיסו הרי שאין זה טלטול בידיים, זה טלטול בגופו, וטלטול בגופו מותר לגמרי.

אולם לפי מה שביארנו לעיל, יש לחלק, שכיון שהכיס מיועד להניח בתוכו מטבעות או מפתחות וכיו"ב, הרי שזה טלטול בגופו שדרך טלטולו בכך, זו הדרך לטלטל בכיס, ואמנם בעל התניא מקל, אך מדברי כל האחרונים שפירשו שהסיבה היחידה להקל היא משום שזה בא לידו בהיתר רואים שלא רצו להשתמש בנימוק שזה נקרא טלטול בגופו. למעשה זה לא מצוי כל כך, אבל צריך לבדוק אם באמת דרך טלטול בכך יהיה אסור.

כ. הסרת נוצה או חוט שעל הבגד

מכל האמור יש ללמוד, לעניין מי שעל הבגד שלו יש נוצה, שהיא מוקצה גמור, שהוא יכול לנער את הבגד וזה יהיה טלטול מן הצד. אבל יש דרך הרבה יותר פשוטה, לנשוף אויר לעברה, והנוצה עפה. כמו כן כאשר יש חוט על הבגד, שבוזה יש לשים לב שאם זה בגד חדש, לפעמים זה חוט שנשאר מהתפירה שהחייט השאיר אותם, וצריך לשים לב לפנותם לפני שבת, כי זה יכול להיות מכה בפטיש. זה סיום עשיית הבגד שמוציאים את החוטים שנשארו. אבל אם יש חוט סתם על הבגד, או כל לכלוך קטן, ונושף בפיו וזה עף, כתוב בפירוש במהרי"ל (פמ"ו ז) שמותר. וכך פוסקים מרן והרמ"א. [- אני לא יודע למה הרמ"א כתב על זה הגהה בתחילת סימן ש"ח (סעיף ג), שהרי מרן כתב את זה בעצמו בפירוש, בשלחן ערוך בסוף הסימן (סעיף מג) שטלטול על ידי נפיחה מותר].

הסיבה שטלטול על ידי נפיחה מותר, רוב האחרונים מסבירים בגלל שזה יותר קל מטלטול בגופו. דהיינו שאם הסיבה היא שזה כמו טלטול בגופו ממש ולכן מותר, ושזה הפשט במהרי"ל, תהיה קושיה על החזון איש, שהרי הנה טלטול בגופו מותר, זו לא פעולת שכיבה כמו שהוא הסביר. זה סותר את הפירוש שלו. אבל אם נאמר שטלטול על ידי נפיחה זה יותר קל מטלטול בגופו, הרי שזו אינה קושיה על החזון איש. אבל כאמור, באחרונים יש שמסבירים שזה כמו טלטול בגופו, וחלקם מסבירים שזה יותר קל מטלטול בגופו. ובכל מצב טלטול על ידי נפיחה - מותר.

במדרש, שהיתה עיר גדולה שחרבה בזמן חרבן ביתר בגלל שהיו משחקים בה בכדור, ויש גירסא 'בשבת'. הרי שאמנם המשחק בכדור הוא אסור אבל כדור אינו מוקצה, כיון שאם לילדים קטנים מותר, ממילא מוקצה שמותר לחלק מבני אדם כבר אינו מוקצה. כמו תרומה, שאסור לישראל לאוכלה ולכהנים מותר, שמחמת כן אינה מוקצה. כמו כן אוכל ביום כיפור, שאסור לגדול לאכול אבל לילדים קטנים מותר לכן אינו מוקצה. וכן מצה בערב פסח שחל בשבת, שאסור לגדול לאכול אותה אבל לילדים קטנים מותר, לכן אם זו לא מצת מצוה של הלילה, אלא מצה רגילה, שלילדים קטנים שלא מבינים מה זה פסח מותר, לכן אינה מוקצה. וכן הלאה. מוקצה צריך להיות מוקצה לכל.

ית. טלטול כדור שמשתמשים בו בידיים

אכן יש פוסקים שסברו שכדור דינו שהוא מוקצה, ולפי דבריהם יהיה אסור גם לבעוט בו ברגל, ואינו נקרא טלטול בגופו, כי דרכו בכך - לבעוט בו ברגל. [- אמר לי משהו, שיש כדורים שמשתמשים בהם רק ברגל ויש כאלה שמשתמשים רק בידיים, 'כדורגל' ו'כדורסל', אמרתי לו שאני אף פעם לא שמעתי שיש הבדל בצורה של הכדור, אני לא יודע, וגם אם כן, הרי אני בין כה מתיר לטלטל את שניהם]. אכן בכדור שאין הדרך לבעוט בו, לדעת האוסרים לכאורה כאשר בועטים בו הרי שזה טלטול בגופו. אבל אבנים למשל, הרי לא בועטים סתם באבנים, ואי אפשר לומר שדרכו בכך, לכן אם יש אבן שמפריעה או שיש צורך מסוים להזיזה, מותר לדחוף אותה עם הרגל. כמובן כאשר יש עירוב במקום. ורק דבר שדרך טלטולו בכך יהיה אסור.

יט. כיצד ינהג מי ששכח בכיס פלאפון או כסף בשבת

למעשה, בעל התניא (ס"ט) מתיר טלטול בגופו אפילו אם דרכו בכך, הוא לא מחלק את החילוק בין אם דרכו בכך או לא. ואני לא יודע מה הוא יענה בקשר לסנדל אבל הוא מתיר. והראיה שלו להתיר היא, שהנה הרמ"א (פמ"ו כ"ו סעיף י"ז) כותב, שאם אדם שכח בכיס כסף, ושם לב לכך רק לאחר כניסת השבת. אנשים שקורה להם דבר כזה הם נכנסים לפאניקה, ומיד מנערים את הבגד שיפול על הרצפה וכשנאבד להם מצטערים, אבל באמת לא צריך לעשות כך, ויכול ללכת לאיזה חדר או מקום צדדי ולרוקן שם את הכיס. הסיבה לכך, וכפי שלומדים רוב האחרונים את דברי הרמ"א, שהנה יש לנו דין בכלי שמלאכתו לאיסור המונח על כיסא שרוצה לשבת עליו, שמותר לו לטלטל את הכלי כדי לשבת שם. עד איפה יכול לטלטל את הכלי? עד למקום שירצה. כלומר מותר לקחת את הכלי המוקצה הזה כל זמן שהוא בידיים שלו. וכמו כן אם היה מונח טלפון סלולרי כבוי על הכיסא, שאם זה כשר הרי שאין הבדל בין אם כבוי או דלוק, אבל אם זה טלפון יותר משוכלל, שמלבד מה שהוא בעייתי מאד מבחינת ההלכה, פעמים כשהוא דלוק שכל נגיעה בו גורמת להפעלת זרם חשמלי, ואם הוא כבוי אפשר לקחתו מהכיסא, הוא לא מוקצה מחמת חסרון כיס, זה כלי שמלאכתו לאיסור כמו כל הכלים החשמליים. ומותר לקחתו עד למקום שירצה.

ודנים הפוסקים, שמכיון שכל ההיתר הוא כיון שבא לידו בהיתר, הרי שאם למשל לקח את הסיר כדי להניחו בארון, וצריך לפתוח את הארון ולשם כך הניח רגע את הסיר ופתח את הארון, שוב כבר אינו יכול לטלטל את הסיר. כיון שכל ההיתר הוא כל זמן שהוא ביד, אבל כאשר הניחו רגע אחד כבר



קו ההוראה העולמי

שע"י בית ההוראה 'יחווה דעת'

בנשיאות מו"ר ועט"ר הגאון הגדול **רבי דוד יוסף שליט"א**

6730
972732496730

ניתן להפנות שאלות
אל רבני בית ההוראה שליט"א בכל שעות היום בטלפון
למתקשרים מחו"ל: